

الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي

دراسة مقارنة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية



الإعلام الرقمي

فضاء مفتوح للجميع

التطور الهائل في الإعلام الرقمي حوّل المنصات ومواقع التواصل إلى فضاء يتيح لأي فرد إنتاج المحتوى ونشره بسرعة غير مسبوقة وعبر الحدود. مما ادى الى وجود تحديات تمس حقوق الافراد و الامن القومي و الاستقرار المجتمعى.

- أي فرد أصح منتجًا للمحتوى
- نشر بسرعة غير مسبوقة
- تجاوز الحدود الجغرافية
- تعزيز حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام

- انتشار الاخبار الكاذبه و خطاب الكراهيه
- انتهاك الخصوصيه و الجرائم الالكترونيه



الأرقام تتحدث

نحو 6 مليارات

مستخدم إنترنت عالميًا في 2025
74-74% من سكان العالم
(الاتحاد الدولي للاتصالات)

95.94 مليون

مشترك نشط في الإنرنت المحمول في مصر
حتي نوفمبر 2025
(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)

86.99 مليون

مشترك في نوفمبر، 2024، بزيادة 10.29%

المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



الحاجة إلى ضوابط تحقق التوازن

تنظيم الفضاء الرقمي بضوابط تشريعية وأخلاقية تحقق التوازن بين الحق والمسؤولية.

صون حرية الرأي والتعبير

حماية الأفراد والمجتمع

فضاء رقمي منظم ومسؤول



كيف واجهت الدول هذه التحديات؟

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية

الاتفاق الرقمي العالمي 2024

اللائحة الأوروبية لحماية البيانات GDPR

خريطة البحث

تقدم الدراسة مقارنة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية عبر ثلاثة محاور وصولاً إلى الخاتمة.

01

الأطر التشريعية المحلية (النموذج المصري)

02

الاتفاقيات الدولية وأثرها التشريعي

03

التوازن بين الحريات والقيود

04

أبرز النتائج والتوصيات

قانون 175 لسنة 2018: الأهداف والدور

الهدف العام

الحد من الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا

حماية المجتمع من الاستخدام غير المشروع لها

الحفاظ على النظام العام وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية

ارتباطه بالعمل الإعلامي

مواجهة الجرائم التي قد تهدد الأمن القومي

مراعاة الخصوصية عند نشر الصور والمعلومات

تجريم الحسابات والمواقع المزيفة (المادة 24)

التحقق من مشروعية المحتوى قبل نشره

قانون 175: التحديات والانتقادات

1. اتساع بعض المصطلحات مثل «القيم الأسرية» (المادة 25) وحاجتها إلى تفسير دقيق
2. أثر حجب المواقع (المادة 7) على تداول المعلومات ومدى تناسبه مع حق الجمهور في الوصول إليها
3. احتمال التوسع في التفسير بما يخيف الصحفيين من نشر موضوعات مشروعة تتعلق بالشأن العام
4. الموازنة بين حماية الخصوصية وحق الجمهور في المعرفة عند تغطية القضايا العامة
5. زيادة المسؤولية القانونية على القائمين على المواقع ومقدمي الخدمات

قانون 151 لسنة 2020: النظام والأخلاق المهنية

موافقة صاحب البيانات

لا جمع ولا معالجة ولا إفصاح دونها إلا في الحالات المصرح بها

حماية من التسريب

منع استغلال البيانات أو استخدامها للإضرار بأصحابها

ضوابط التسويق والنقل

تنظيم التسويق الإلكتروني ونقل البيانات خارج مصر

عقوبات

على الجهات والأشخاص الذين يخالفون أحكام القانون

في الأخلاق المهنية

احترام الخصوصية وعدم نشر الصور أو المعلومات بلا سند
الدقة والسرية وحماية البيانات من التسريب
منع استغلال البيانات في الإعلانات دون شروط

استثناء المادة 3

المعالجة الحصرية للأغراض الإعلامية خارج نطاق القانون، بشرط صحة البيانات ودقتها وعدم استخدامها في أغراض أخرى، دون إخلال بتشريعات الصحافة والإعلام

قانون 151: التحديات والانتقادات

1. احتمال تقييد العمل الصحفي عند نشر معلومات عن الشخصيات العامة والقضايا ذات المصلحة العامة
2. تعارض الخصوصية مع حق الجمهور في المعرفة، خاصة في التحقيقات التي تكشف الفساد
3. الرقابة الذاتية خوفًا من المسؤولية والعقوبات حتى في الموضوعات المشروعة
4. اتساع سلطات الرقابة والتفتيش وتلقي الشكاوى دون ضمانات كافية للعمل الصحفي المشروع
5. صعوبة رسم الحد الفاصل بين حماية البيانات وحرية التعبير

الجهود الدولية السابقة لاتفاقية بودابست

1989
توصية مجلس أوروبا رقم 9 بشأن الجرائم المرتبطة بالحاسوب

1990
قرار هافانا: تحديث القوانين وتوافق الحاسوب مع الخصوصية وحقوق الإنسان

1994
مؤتمر الرابطة الدولية لقانون العقوبات في ريو دي جانيرو

1997
وزراء العدل الأوروبيون في براغ يدعمون جهود لجنة CDPC

2000
مؤتمر لندن: الدعوة إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي

كلها خطوات مهمة مهّدت لتقريب التشريعات الوطنية، لكنها لم تكن معاهدات ملزمة

اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية

23 نوفمبر 2001

فتح باب التوقيع في العاصمة المجرية بودابست

أول معاهدة

دولية متخصصة ذات أثر تشريعي واسع النطاق

1 يوليو 2004

دخولها حيز النفاذ وبدء التطبيق بين الدول الأطراف

أهدافها

توحيد التشريعات الوطنية بمعايير مشتركة
تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول
شراكة القطاعين العام والخاص

الأنشطة التي تتصدى لها

القرصنة
التجسس الإلكتروني
السرقات الرقمية
انتهاكات الملكية الفكرية

الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الدول العربية

الاتحاد الدولي للاتصالات

بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات بعد القمة العالمية ومؤتمر 2006

في مايو 2007 (GCA) إطلاق برنامج الأمن السيبراني العالمي

تأكيد مؤتمر 2010 أهميته وفق القرار 130

اقتراح خمسة مبادئ توجيهية للسلام في الفضاء السيبراني

جامعة الدول العربية

قانون استرشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2004

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

دعوة الدول المصدّقة إلى مواءمة تشريعاتها وتجريم الصور المستحدثة

التعاون لمنع استغلال الإرهابيين للإنترنت في التحريض والتمويل

الناتو وجهود إقليمية أخرى

حلف الناتو

هجمات إستونيا 2007 وجورجيا 2008 دفعت إلى وحدة للدفاع السيبراني مقرها تالين

الفضاء السيبراني أصبح منطقة عمليات للحلف

سياسة الدفاع السيبراني 2008 مع فريق للاستجابة للحوادث ومركز للتميز

مذكرات تفاهم مع إستونيا وأمريكا وبريطانيا وتركيا وسلوفاكيا

الكومنولث وغرب إفريقيا

عام 2002 : مجموعة الكومنولث تضع قانونًا نموذجيًا لمكافحة الجريمة السيبرانية وقانونًا للإثبات الرقمي

عام 2009 : المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تقر توصية تشكل الإطار القانوني للدول الأعضاء

اللائحة الأوروبية GDPR: المبادئ والحقوق

1 الشفافية والمشروعية

إبلاغ الأفراد بكيفية جمع بياناتهم وأغراضها

2 تحديد الغرض

لا استخدام لأغراض غير متوافقة مع الغرض الأصلي

3 تقليل البيانات

جمع الضروري فقط لتحقيق الغرض

4 تأمين البيانات

الحماية من الاختراق أو الفقدان أو الاستخدام غير المصرح

5 تحديد مدة الاحتفاظ

عدم الاحتفاظ بها مدة أطول من اللازم

6 المساءلة

إثبات الجهات المعالِجة التزامها بقواعد الحماية

للأفراد حق الاطلاع والتصحيح والمحو (الحق في النسيان) والاعتراض، وتُفرض غرامات كبيرة عند المخالفة

الاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة (2024)

1. سد الفجوة الرقمية: توسيع الوصول إلى الإنترنت خاصة في الدول النامية
2. تعزيز الاقتصاد الرقمي: الاستفادة العادلة من التجارة الإلكترونية والابتكار
3. بناء فضاء رقمي آمن: حماية حقوق الإنسان وسلامة المستخدمين والأطفال
4. حوكمة البيانات: إدارة مسؤولة لها وتبادلها مع مراعاة الحقوق والضمانات
5. حوكمة الذكاء الاصطناعي: تطوير واستخدام مسؤول ومنصف

أُقرّ في 22 سبتمبر 2024 ضمن «ميثاق المستقبل»: إطار للتعاون وليس اتفاقية لتجريم الأفعال أو تحديد العقوبات

مفهوم حرية الفكر والرأي والتعبير

التفكير الحر يسبق حرية التعبير، فإن انطلقت بلا تفكير قائم على الحقائق فهي فاشلة

1

حرية الفكر

حق الفرد في عدم التعرض له أو الحيلولة بينه وبين عقيدته أو التعبير عن فكره، في إطار حاجات المجتمع والمسؤولية

2

حرية الرأي

الحرية الأم لسائر الحريات الذهنية: أن تكون إرادتنا وليدة رغباتنا لا قوة ملزمة تضطرنا لما لا نريد

3

حرية التعبير

سقوط العوائق التي تحول دون التعبير الفطري عن الذات والمجتمع على أساس العقل والتسامح

حرية التعبير ركيزة الإعلام الرقمي

ما أتاحته الحرية

مشاركة واسعة في النقاشات العامة دون قيود الإعلام التقليدي

تعزيز تداول المعلومات ونشر المعرفة

دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والمساءلة

تمكين الأفراد من إنتاج المحتوى ونشره مباشرة وتنوع المصادر

الحاجة إلى الضبط

الحرية تستلزم المسؤولية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية حتى لا تتحول إلى وسيلة لنشر الأخبار المضللة أو خطاب الكراهية

قيود المشرّع: الأخبار الكاذبة، خطاب الكراهية، انتهاك الخصوصية

حرية التعبير ليست مطلقة: تقترن بالمسؤولية القانونية والأخلاقية

رؤى الباحثين والمنظمات: القانون والأخلاق

د. ليلى عبد المجيد

البيئة الرقمية خلقت فراغًا تشريعيًا استدعى قوانين حديثة
قيود واضحة تحمي الأمن القومي والخصوصية دون عرقلة الإبداع والنشر
الحرية في الإعلام لا تكتمل إلا بالمسؤولية تجاه المجتمع

تقرير اليونسكو (2015)

الشبكة أصبحت أداة سريعة لنشر الكراهية والتحريض والعنف
تهدد النسيج الاجتماعي وتقوّض السلم الأهلي
التوصية: قيود صارمة وتعزيز الوعي الرقمي وتفعيل دور المنصات

ضبط الفضاء الرقمي مسؤولية قانونية وأخلاقية ومجتمعية معًا

طوفان المعلومات والحرية المسؤولة

د. خالد غازي (2024)

الإنترنت غيّر البيئة الإعلامية وأفرز طوفان المعلومات
تفاوت في دقة المعلومات وموثوقيتها استدعى ضوابط جديدة
الضوابط تدعم الحرية وتخدم مصلحة الجماهير ولا تقيّدها
الحرية المسؤولة هي حجر الزاوية، والتكامل بين القانون والأخلاق يضمن المصداقية

أطروحة جامعة الجزائر (2018)

التحدي الأكبر أمام المشرّع العربي هو إيجاد التوازن الدقيق
التشدد المفرط قد يخنق الإبداع ويخيف المنتقدين
غياب التنظيم يؤدي إلى الكراهية والفوضى المعلوماتية

التوازن الدقيق يعني ألا يخنق التشدد الإبداع وألا يهدم انفلات الثقة

المعادلة الحقيقية: قيود ذكية ومتوازنة

1 تستهدف الضرر الفعلي

الممارسات الضارة والجريمة الفعلية فقط

2 لا تمس جوهر الحق

الحفاظ على حق التعبير المشروع

3 توعية رقمية

رفع وعي المستخدم بمسؤولياته قبل أن يضغط «نشر»

4 جهد تشريعي مستمر

مواكبة التطور التكنولوجي السريع

توصيات المحور الأول: القانونان المصريان

1. صياغة النصوص وتفسيرها بوضوح يحدد الأفعال المجرَّمة بدقة
2. تناسب العقوبات والإجراءات مع طبيعة العمل وخطورته
3. مراعاة ضمانات التقاضي والتظلم، ومنها قرارات حجب المواقع
4. التمييز بين النشر الذي يخدم حق الجمهور في المعرفة والنشر المنتهك للخصوصية
5. الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي ورفع الوعي القانوني لدى الإعلاميين

توصيات المحور الثاني: الاتفاقيات الدولية

1. إنشاء آلية مؤسسية لتقييم توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية
2. إطار لتقييم ضمانات نقل البيانات الشخصية خارج الدولة، استرشادًا بـ GDPR
3. آلية عربية لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية في الجرائم الإلكترونية
4. مؤشرات لقياس فاعلية التعاون الدولي: زمن الاستجابة ونسبة الطلبات المنجزة
5. إدماج الحوكمة الرقمية وحماية الحقوق في سياسات المكافحة

توصيات المحور الثالث: الحريات والقيود

1. وضع قيود ذكية ومتوازنة تستهدف الممارسات الضارة فقط
2. حماية جوهر حق التعبير المشروع من التوسع في التقييد
3. تفعيل التوعية الرقمية بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية للمستخدم
4. تفعيل دور منصات التواصل في الحد من انتشار المحتوى الضار
5. جهد تشريعي مستمر يواكب التطور التكنولوجي السريع



الخلاصة

التشريع المصري: القانونان 15/2018و15/2020 بحميان المجتمع والبيانات والخصوصية
لكنهما يحتجان إلى نصوص أوضح وضمانات أقوى لحرية التعبير

الاتفاقيات الدولية: اتفاقية بودابست واللائحة الأوروبية GDPR والاتفاق الرقمي العالمي
تقدّم معايير مرجعية للتعاون الدولي وحماية البيانات

التوازن بين الحريات والقيود: الحرية لا تكتمل إلا بالمسؤولية, ويجب أن تستهدف
القيود الضرر الفعلي فقط

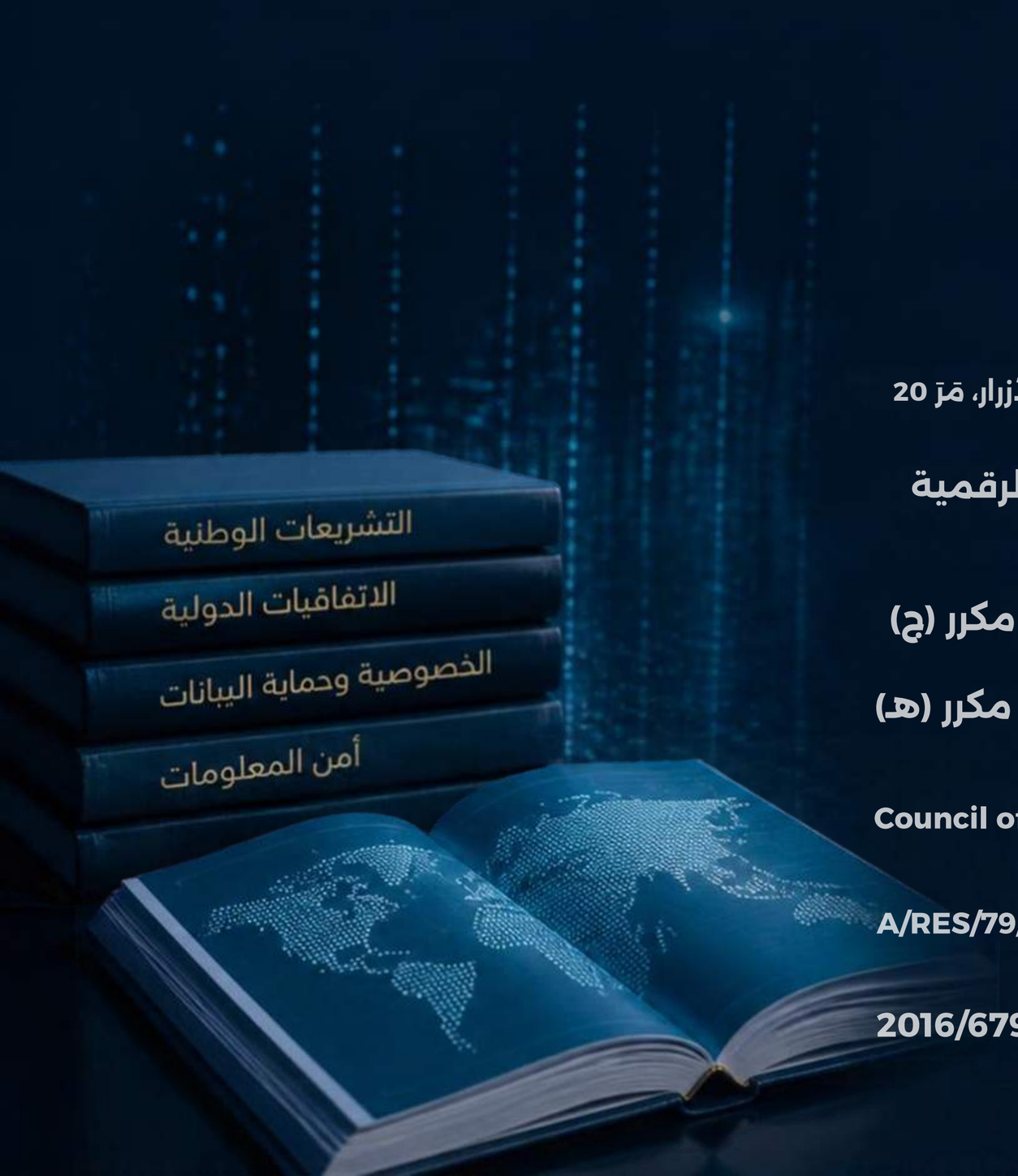


قبل أن نضغط زر النشر، تبدأ المسؤولية

قيود تستهدف الممارسات الضارة والجريمة الفعلية فقط، ولا تمس جوهر حق التعبير المشروع.

شكراً لحسن استماعكم

نرحب بمناقشاتكم



المراجع

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان اليوم العالمي للانترنت الأزرار، مَرّ 20

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقرير تطور الخدمات الرقمية في مصر (بيبانات (ITU)

القانون رقم 175 لسنة 2018، الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر (ج)

القانون رقم 151 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (هـ)

Council of Europe, Convention on Cybercrime ,(ETS 185) 2001 ,1855

A/RES/79/1, United Nations, Global Digital Compact ,2024

2016/679 (EU) Regulation (GDPR)